劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：5
- 规则级审查命中数：6
- 重大风险数量：1
- 中等风险数量：1
- 低风险数量：3
- 需要真正修改的风险数：2
- 优先处理风险：0
- 建议处理风险：2
- 可选优化数：3
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：0

审查覆盖统计

- 已覆盖：10 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：3 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：19 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

- 社会保险缴纳：建议处理。 核心问题：仍需补足：个人应缴部分及代扣代缴；“免除或放弃法定社会保险义务”事项。
重要性：个人应缴部分及代扣代缴；“免除或放弃法定社会保险义务”事项不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[EV-280ebd1f63fb0ef0] 【五、社会保险】
[支持：用人单位依法办理参保并缴费]：【五、社会保险】 社会保险参保地：上海市
社会保险缴纳主体：上海启辰人力资源服务有限公司；[EV-c57d1fb716c3a5bd] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项]：已检索合同正文、附件、最终逐要素证据，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项。
- 工时、休息与加班：建议处理。 核心问题：仍需补足：加班报酬或依法调休。
重要性：加班报酬或依法调休不清时，责任边界不够明确。
证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[EV-ba49b746c6ce7b9d] 【三、工作时间和休息休假】
[支持：工时制度及工作时间]：【三、工作时间和休息休假】 选择工时制度：第1种，标准工时工作制 每日工作时间：8小时 平均每周工作时间：40小时 每周至少休息：2天；[EV-3dcd64c28d6cded5] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。

三、建议优先修改

- 建议处理：建议补充明确个人应缴部分及代扣代缴。（对应风险：社会保险缴纳）
- 建议处理：建议补充明确加班报酬或依法调休。（对应风险：工时、休息与加班）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确解除终止事由或协商一致；补充明确通知或明确解除日期。（对应风险：解除终止条件和程序）
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。（对应风险：经济补偿及结算）
• 可选优化：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。（对应风险：劳动争议处理）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：乙方（劳动者）：张明远；甲方（劳务派遣单位）：上海启辰人力资源服务有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位名称与住所；劳动者姓名与身份证明。

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【一、劳动合同期限】；【一、劳动合同期限】 / 劳动合同期限：；【一、劳动合同期限】 / 试用期：；【二、工作内容和工作地点】
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；起止日期或任务完成节点。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【一、劳动合同期限】 / 试用期：；【四、劳动报酬和福利待遇】
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【二、工作内容和工作地点】
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：【三、工作时间和休息休假】；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：工时制度及工作时间；休息休假安排；尚未覆盖：加班报酬或依法调休。
• 【风险点描述】：仍需补足：加班报酬或依法调休。
• 【缺失的法律后果】：加班报酬或依法调休不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：EB-4d52892f27f4
• 证据ID：EV-ba49b746c6ce7b9d、EV-3dcd64c28d6cded5
• 【三、工作时间和休息休假】 [支持：工时制度及工作时间]: 【三、工作时间和休息休假】
选择工时制度：第1种，标准工时工作制 每日工作时间：8小时 平均每周工作时间：40小时 每周至少休息：2天
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【四、劳动报酬和福利待遇】
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：社会保险缴纳
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：【五、社会保险】；SEARCH_AUDIT

• 审查判断：已覆盖：用人单位依法办理参保并缴费；尚未覆盖：个人应缴部分及代扣代缴。
• 【风险点描述】：仍需补足：个人应缴部分及代扣代缴。
• 【缺失的法律后果】：个人应缴部分及代扣代缴不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：EB-efc39711ece7
• 证据ID：EV-280ebd1f63fb0ef0、EV-c57d1fb716c3a5bd
• 【五、社会保险】 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]: 【五、社会保险】 社会保险参保地：上海市
社会保险缴纳主体：上海启辰人力资源服务有限公司
• SEARCH_AUDIT
[支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项]: 已检索合同正文、附件、最终逐要素证据，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定劳动防护和安全培训。

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：服务期、专项培训。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：解除终止条件和程序
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：解除终止事由或协商一致；通知或明确解除日期。
• 【风险点描述】：缺失：解除终止事由或协商一致；通知或明确解除日期。
• 【缺失的法律后果】：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确解除终止事由或协商一致；补充明确通知或明确解除日期。
【证据定位】
• 关联风险：解除终止条件和程序
• 证据包ID：EB-7f4b519cf4d3
• 证据ID：EV-4714045c451e7da1、EV-ca6019c495090d53

• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：解除终止事由或协商一致]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：解除终止事由或协商一致。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通知或明确解除日期]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通知或明确解除日期。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依据及金额或计算口径；解除终止后工资及补偿结算期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依据及金额或计算口径；补充明确解除终止后工资及补偿结算期限。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：EB-e797a985450f
• 证据ID：EV-60d9ad8bc7decab7、EV-5d54256307fa3ca1
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：经济补偿依据及金额或计算口径。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：劳动争议处理
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：SEARCH_AUDIT
• 审查判断：合同未明确：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【风险点描述】：缺失：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动争议处理的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 关联风险：劳动争议处理
• 证据包ID：EB-d3c62d7cd8e7
• 证据ID：EV-187bbd5a223eb6e9

• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动争议依法申请劳动仲裁]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：【五、社会保险】；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。
• 关联风险发现：社会保险缴纳
【证据定位】
• 关联风险：社会保险缴纳
• 证据包ID：EB-efc39711ece7
• 证据ID：EV-280ebd1f63fb0ef0、EV-c57d1fb716c3a5bd
• 【五、社会保险】 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]: 【五、社会保险】 社会保险参保地：上海市
社会保险缴纳主体：上海启辰人力资源服务有限公司
• SEARCH_AUDIT
[支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项]: 已检索合同正文、附件、最终逐要素证据，未找到以下正向事实：个人应缴部分及代扣代缴、“免除或放弃法定社会保险义务”事项。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

- 处理建议：不适用。
- 覆盖状态：不适用
- 【适用说明】：未约定竞业限制，不要求新增该可选安排。